

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 268/2533

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสามพราน จำกัดฯ

โจทก์

นางยู้งนีน กิจบำรุง

จำเลย

นางยู้งนีน กิจบำรุง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฯ แกลงคัดค้าน (อันดับ 65)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 105,214 บาทพร้อมด้วยค่าปรับในอัตราร้อยละสิบแปดต่อปี ของเงินจำนวน 70,666บาท นับแต่วันที่ 2 เมษายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่คำนวณจนถึงวันฟ้องจะต้องไม่เกินกว่า 13,382 บาท หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์ จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้จนครบ หากไม่พอชำระก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 61,60)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้วางหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 40,48)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอ
กับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยค่าปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี
ของต้นเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวนับจากวันที่ 2 เมษายน 2528 มีกำหนด 5 ปี ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมา
เพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอ
กับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยค่าปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี
ของต้นเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวนับจากวันที่ 2 เมษายน 2528 มีกำหนด 5 ปี ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมา
เพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ชีรพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>